

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2536

บริษัท บราเธอร์อินดัสตรีส์ แอล ที ดี
นาย นิตย ตรีวัฒน์ นา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่าBROTHERและbrotherแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีคำว่าtriอยู่ด้านหน้า กับคำว่าTRADEMARKอยู่ด้านล่าง และมีรูปห่วงวงกลม3ห่วงวางเรียงกันอยู่เหนือคำว่าbrotherคำว่าtriและTRADEMARKเป็นเพียงส่วนประกอบบอกจำนวนว่าเป็นtribrotherหรือสามพี่น้องส่วนคำว่าTRADEMARKแปลว่าเครื่องหมายการค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด สำหรับรูปห่วงวงกลม3ห่วง ที่วางเรียงกันก็ไม่มีลักษณะพิเศษไม่ถึงกับเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อจำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ว่าจักรเย็บผ้าหรือมอเตอร์จักรเย็บผ้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ และจำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าbrother และBROTHERอ่านว่า บราเธอร์หรือบราเดอร์หรือบรอเธอร์ ใช้กับสินค้าจักรเย็บผ้า และเครื่องถัก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในและนอกประเทศจำเลยได้ขอจดทะเบียนและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้และกำลังยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brotherและ BROTHER ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าtri brotherTRADE MARK ประกอบด้วยรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง นั้นเสียหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิห้าม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 145941 และที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 140412 ทะเบียนเลขที่ 93376 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother และ BROTHER ของโจทก์ให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 145941 และถอน

คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140412 ทะเบียนเลขที่ 93376 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจด
ทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือ
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ดังกล่าวแล้ว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่า
เป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์เครื่องหมายการค้าของโจทก์
และของจำเลยแล้วมีสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า
BROTHER และ brother แม้จำเลยจะจดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother โดยมีคำว่า tri อยู่ด้านหน้า กับคำ
ว่า TRADE MARK อยู่ด้านล่าง และมีรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง วางเรียงกันอยู่เหนือคำ
ว่า brother คำว่า tri และ TRADE MARK เป็นเพียงส่วนประกอบบอกจำนวนว่าเป็น
tri brother หรือสามพี่น้องส่วนคำว่า TRADE MARK แปลว่า เครื่องหมายการค้า
ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด สำหรับรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง ที่วางเรียงกันก็ไม่มี
ลักษณะพิเศษ ไม่ถึงกับเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจแสดงให้เห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ และ
จำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าจำพวก 6 เช่น
เดียวกันกับของโจทก์ และชนิดสินค้าก็เป็นจักรเย็บผ้า และมอเตอร์จักรเย็บผ้า ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ของจักรเย็บผ้าเช่นเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ทำให้เห็นได้ว่า

เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ว่าจักรเย็บผ้าหรือมอเตอร์จักรเย็บผ้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ และจำเลยเคยเป็นตัวแทน
จำหน่ายสินค้าจักรเย็บผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BROTHER
ของโจทก์มาก่อน ดังนั้นจำเลยจึงรู้จักเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอย่างดี ทั้ง
จำเลยเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่าbrother ใ้กับ
สินค้าจำพวก 13 ชนิดสินค้า ขาจักรเย็บผ้า จนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ยกคำขอของจำเลยมาแล้วปรากฏตามคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 24 แสดงให้เห็นความ
ไม่สุจริตของจำเลย ที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนมาโดยตลอดที่
ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น